

1505041-26.2021.8.26.0554

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Jarbas Luiz dos Santos

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2108291/2021 - 03º

D.P. SANTO ANDRÉ, 17452940 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 364696/21/020 - 03º D.P. SANTO

ANDRÉ, 2108291 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONALDO NERY JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jarbas Luiz ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

3ª Vara Criminal

Praca IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505041-26.2021.8.26.0554 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505041-26.2021.8.26.0554

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2108291/2021 - 03º

D.P. SANTO ANDRÉ, 17452940 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 364696/21/020 - 03º D.P. SANTO

ANDRÉ, 2108291 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONALDO NERY JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jarbas Luiz dos Santos

Relatório.

Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de RONALDO NERY JUNIOR, devidamente qualificado nos autos, a quem se imputa a

prática do delito de roubo, consoante tipificação do artigo 157, caput do Código Penal.

Consta da denúncia que, em 25 de fevereiro de 2021, por volta das 19:10 horas, nas dependências do estabelecimento comercial "Droga Ex Ltda", situado à Rua Carijós, nº. 1.565, Jardim Progresso, neste município e Comarca de Santo André, o acusado, subtraiu, em proveito próprio ou alheio, isso fazendo mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo em face de Lucas de Melo Magalhães, a quantia de R\$ 172,00 em espécie e 01 tubo de pomada da marca "Nebacetin", avaliado em R\$ 9,98 (fls. 45), pertencente ao referido estabelecimento comercial, representado por Andreia do Carmo Santos, consoante Relatório de Investigação de fls. 11/13, Auto de Reconhecimento Fotográfico Positivo de fls. 16 e 20 e Fotografia de fls. 33, Autos de Reconhecimento de Simulacro de Arma de Fogo de fls. 17 e 21 e Certidão de fls. 50.

Denúncia às fls. 03/05, recebida pela decisão de fls. 80/81 na data de 02 de dezembro de 2021.

Defesa preliminar apresentada às fls. 97 e analisada às fls. 98/100, não se verificando nela a existência de quaisquer das causas que autorizam a absolvição sumária, nos moldes do art. 397 do Código de Processo Penal.

Na data de 04 de agosto de 2021, realizou-se teleaudiência com fins instrutórios, ocasião em que foram ouvidas, por meio da plataforma TEAMS, a vítima e duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo, ao final, interrogado o réu - que veio a negar a prática delitativa.

Em alegações finais, apresentadas na própria audiência, tão logo encerradas as inquirições, pleiteou o Ministério Público a procedência da ação com a correspondente condenação do réu, nos termos da exordial acusatória.

Já a Defesa, de sua vez, também oralmente, pugnou pela improcedência da ação com a correspondente absolvição do acusado, com fulcro na fragilidade probatória, formulando pleitos subsidiários.

É o relatório essencial.

Fundamentação.

No mérito, a ação penal NÃO procede, eis que não comprovada, de maneira suficiente, a autoria delitativa.

Exposição da prova

A vítima, Sr. Lucas de Melo Magalhães, declarou que, na data dos fatos, estava exercendo suas funções de operador de caixa, quando um indivíduo entrou e se dirigiu até a gondola onde havia alguns itens relacionados a perfumaria e medicamento, logo em seguida tal indivíduo foi até o caixa e levantou sua blusa mostrando que estava armado e declarou que somente queria o dinheiro do caixa. Imediatamente retirou a quantia de R\$ 172,00 (cento e setenta e dois reais), após retirar o valor o indivíduo saiu do local. Após alguns dias o indivíduo voltou até a farmácia, ocasião em que o declarante foi chamado por sua chefe para verificar se o acusado era o mesmo que havia o assaltado anteriormente. Rapidamente o acusado se dirigiu ao caixa e novamente levantou sua blusa, mostrando estar armado e subtraindo a quantia de R\$ 70,00 (setenta reais), evadindo-se da loja logo em seguida. Em juízo, reiterou, em linhas gerais, a versão apresentada em solo policial, relatando que o réu teria exibido uma arma na cintura. Relatou que o agente teria saído do local em uma motocicleta. Soube que o mesmo rapaz/agente retornou e praticou outro roubo. Descreveu o roubador como tendo 1,70m, usava barba, cabelos, branco, magro. Apontou o detento que portava nº 1 (com dúvidas), dizendo ser semelhante o que portava o nº 3. Após focalizar os detentos individualmente, a pedido da Promotoria de Justiça, apontou n. 3. Confirmou, por fim, haver reconhecido o réu, em solo policial, por conta de um RG.

A representante da vítima, Sra. Andreia do Carmos Santos, declarou que, labora na drogaria Bifarma, e que na data dos fatos, atendia um cliente quando outro rapaz de forma branca entrou na farmácia, em razão do roubo ocorrido anteriormente a declarante manteve contato visual com o rapaz e solicitou a presença do funcionário Lucas, o qual estava em horário de janta, com o intuito de verificar se aquele era o indivíduo que o vitimou anteriormente. Em seguida, Lucas se dirigiu ao balcão e notou que era o mesmo rapaz, mas não teve tempo para acionar a Polícia Militar, pois o indivíduo foi até o caixa e novamente levantou sua blusa, mostrando estar armado, e subtraiu a quantia de R\$ 70,00 (setenta reais). Valor relacionado ao caixa da loja, bem como alguns itens de perfumaria e medicamentos, os quais estavam na gôndola da loja. Em juízo, relatou que o agente reconhecido teria ido duas vezes à farmácia, tendo praticado dois roubos. Relatou que Lucas chegou a ficar em dúvida quanto ao reconhecimento do rapaz que teria ali aparecido pela segunda vez. Lucas foi a pessoa abordada no dia dos fatos (a declarante relatou a dinâmica dos fatos). Informou ter sido ela vítima de outro roubo, perpetrado pelo mesmo agente. Relatou que o agente usava máscara. O boletim de ocorrência foi realizado na modalidade "online". Relatou que o réu foi reconhecido por ter perdido o RG em outro roubo, em outra drogaria. Descreveu o roubador como de média estatura, cerca de 1,70m, moreno claro (quase branco), rosto com espinha. Apontou o detento de nº 01 (por semelhança).

Os policiais militares, Sr. Reinaldo Macieira e Sr. Robson Bertolini, esclareceram que, através da CNH que o acusado deixou cair no local do roubo junto ao simulacro de arma de fogo, realizaram pesquisas em nome de Ronaldo Nery Junior, onde obtiveram imagem através do "Sistema Detecta", as quase foram ofertadas para a vítima Lucas de Melo Magalhães e a testemunha Andreia do Carmo Santos, ambos funcionários da empresa Droga Ex Ltda (Bifarma), juntamente com outras fotos do acervo de fotográfico da unidade policial, onde reconheceram sem qualquer sombra de dúvidas Ronaldo Nery Junior, como sendo o indivíduo que ocupada a motocicleta e praticou o roubo. Em juízo, o PC Reinaldo explicitou ter sido o réu preso em outra ocorrência, na qual teria deixado cair uma CNH e um simulacro de arma de fogo. Segundo as vítimas, o réu usava luzes nos cabelos. Aos questionamentos da Defesa, explicitou que não viu imagens de possíveis sistemas de monitoramento. Já o PC Robson confirmou como se deram as investigações a partir da realização de diversos roubos naquela mesma área. Relatou ter sido o réu preso em outro flagrante, o que possibilitou o reconhecimento por parte das vítimas. Já o réu, quando de seu interrogatório, negou a prática delitiva, aduzindo haver cometido 2 roubos, mas não o do presente processo. Relatou nunca ter tido moto, conquanto tivesse carro (Celta). Informou que quando preso portava um retrovisor. Não usava luzes no cabelo. Tem 1,70m de altura.

Análise da prova.

Encerrada a produção de provas, não restou a autoria comprovada de maneira suficiente.

Inicialmente, não se pode deixar de levar em consideração não ter havido reconhecimento em juízo por parte da vítima (Sr. Lucas). O reconhecimento, vale ressaltar, fora feito segundo os ditames do Código de Processo Penal, em especial porque em solo policial o reconhecimento se dera por meio de fotografia e não pessoalmente. A testemunha Sra. Andrea, igualmente, procedeu ao reconhecimento tão apenas por semelhança.

Juntamente ao não reconhecimento certo, não pode passar despercebido que não foram juntadas aos autos as filmagens da ação delitiva, muito embora, segundo vítima e testemunhas, houvesse sistema de monitoramento no estabelecimento.

O réu, de sua vez, fora preso em flagrante na prática de outro delito de roubo, também cometido em uma farmácia. Confessara, entretanto, tal prática, assim como uma outra, nas quais se utilizou de um veículo Celta. Negou que saiba conduzir motocicleta (veículo no qual teriam fugido os roubadores do delito apurado neste processo).

Neste contexto probatório, temerária a condenação sem amparo em provas seguras: não houve reconhecimento em juízo, houve negativa do réu e não houve investigação

suficiente que permitisse, por meio de inferências, reconhecer a responsabilidade do réu ao delito narrado na denúncia do presente processo.

Antes, em repetição a outro feito julgado perante este mesmo juízo, percebe-se que a imputação nestes autos foi feita a partir de um outro flagrante de delito semelhante ocorrido em outra drogaria. Apesar disso, não se pode falar em identidade de modus operandi, até porque, nos delitos nos quais o réu fora condenado, teria ele feito uso de um automóvel e não de uma motocicleta. Em suma, não houve tecnicamente investigação, mas tão apenas imputação a partir da constatação de haver o réu, em tempo pretérito, praticado delito semelhante. Referida prática policial constitui-se lacuna quase sempre insanável durante a instrução dos processos em juízo, mesmo porque não é esta a função da instrução criminal.

Dispositivo.

Posto isto e ante os argumentos por mim supra tecidos, julgo improcedente a presente ação penal para ABSOLVER o denunciado RONALDO NERY JUNIOR (RG 53.892.644) da imputação que lhe é feita nestes autos, com fundamento na norma do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado desta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publicada e registrada eletronicamente.

Santo André, 06 de agosto de 2022.

JARBAS LUIZ DOS SANTOS

Juiz de Direito

Santo André, 06 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA